

1500706-21.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano De Moura Cruz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... o dinheiro era fracionado; eles confessaram o tráfico; a movimentação típica de tráfico foi vista por outros Policiais; receberam a informação sobre a possível prática do tráfico de drogas e foram averiguar; o restante das drogas foi localizada na viela ao lado do bar onde eles se encontraram; não conhecia os acusados de outras abordagens.

A testemunha Willian de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500706-21.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500706-21.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2070176/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 16736147 - 07º D.P. GUARULHOS, 874/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2070176 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADRIANO ISRAEL DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano De Moura Cruz

Vistos.

Adriano Israel da Silva e Jennifer Priscila Ferreira, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de março de 2021, por volta de 20h00, na Rua Itaperoa, nº 164, bairro Presidente Dutra, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, 51 pinos do tipo eppendorff contendo 13,05g de cocaína e 6 invólucros contendo 6g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, os denunciados, determinados a realizar o comércio ilícito de drogas, se muniram com pinos de cocaína e papalotes de maconha

e se dirigiram à via pública, em local conhecido como ponto de tráfico. Ocorre que policiais militares patrulhavam pelo local e avistaram os denunciados em atitude suspeita, momento em que Adriano, ao perceber a presença da viatura, arremessou, discretamente, uma “carteira” em direção à uma viela. Em seguida, os militares abordaram Adriano e Jennifer e, durante revista pessoal, localizaram com o denunciado um invólucro contendo uma porção de cocaína e R\$ 73,00 (setenta e três reais), provenientes de venda pretérita. Já com a denunciada Jennifer, foram encontrados, dentro de seu sutiã, 6 invólucros contendo porções de cocaína.

Na sequência, os policiais militares arrecadaram a “carteira” que havia sido arremessada por Adriano, localizando, em seu interior, mais 44 invólucros contendo porções de cocaína e 6 invólucros contendo maconha. Indagados informalmente a respeito dos fatos, os denunciados admitiram a prática delitiva. Contudo, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, ficaram em silêncio.

A natureza, diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, a forma de acondicionamento das drogas, pronta para entrega ao consumo de terceiros, a quantia em dinheiro apreendida, além de as próprias circunstâncias do flagrante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, são fatores que indicam com segurança que as drogas apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/91). O réu foi notificado (fls. 119) e apresentou defesa prévia (fls. 128). Ante o descumprimento da medida cautelar imposta, foi revogada a liberdade provisória da acusada Jennifer (fls. 160/161), sendo presa novamente em 07 de setembro de 2021 (fls. 176/177). A ré foi notificada (fl. 195) e apresentou defesa prévia (fls. 206/207). A denúncia foi devidamente recebida (fls. 215/216).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogados os acusados (fls. 255/257).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia (fls. 255/257 e 284).

A Defesa postulou pela absolvição dos acusados com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, apresentando pedidos subsidiários em caso de condenação (fls. 255/257 e 284).

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação de entorpecentes (fls. 49/52), pelo laudo pericial definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 277/279), pelo laudo pericial (fls. 250/251), bem como pela prova oral colhida em audiência judicial.

A testemunha Thiago Vitor Campos Machado, Policial Militar, relatou que havia uma averiguação de ocorrências no local, onde foi percebida movimentação de tráfico; foi visualizada a traficância que era exercida pelo casal; com o réu, havia cocaína; com a ré, uma quantidade em dinheiro; eles confessaram os fatos; uma parte da droga foi encontrada no bolso do réu; a ré indicou onde o restante da droga ficava escondida, que era uma viela; o dinheiro era fracionado; eles confessaram o tráfico; a movimentação típica de tráfico foi vista por outros Policiais; receberam a informação sobre a possível prática do tráfico de drogas e foram averiguar; o restante das drogas foi localizada na viela ao lado do bar onde eles se encontraram; não conhecia os acusados de outras abordagens.

A testemunha Willian de Souza Palma Boarretto, Policial Militar, relatou que foi denúncia anônima de que ocorria o tráfico perto de um bar, em uma viela; foram passadas as características do casal; no local, os dois tinham as características passadas; o réu informou que estava no tráfico de drogas; a ré ficava com o dinheiro e esconderia o entorpecente na viela; foram na viela e encontraram o restante de entorpecente; também foi encontrado dinheiro trocado; também foram encontradas drogas com o acusado; segundo o réu, era a ré quem escondia as drogas na viela; não chegou a visualizar a venda de drogas; o restante das drogas estava

próximo de um muro na viela.

O acusado Adriano Israel da Silva confessou a prática do crime; vendida droga alguns dias; foi pego com pouca quantidade de drogas e com pouco dinheiro; Jennifer não estava cometendo o crime; ela estava acompanhando; é o autor do crime; está arrependido; pratica o crime para manter o seu vício e o de Jennifer; era a pessoa que vendia a droga e recolhia o dinheiro.

A acusada Jennifer Priscila Ferreira negou a prática do tráfico; não indicou o local das drogas para os Policiais; estava com seis pinos de cocaína para o seu uso.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. Não há dúvidas da prática da infração penal pelos acusados, o que se extrai especialmente pela prisão em flagrante e pelas provas colhidas na fase policial e em audiência judicial. Os Policiais Militares, em juízo, relataram que foram verificar a ocorrência de tráfico de drogas que era praticado por um casal próximo a um bar que ficava ao lado de uma viela. No local, os Policiais encontraram os acusados, que possuíam as características informadas pela denúncia anônima.

Ambos foram abordados, sendo que, na posse do acusado, os Policiais localizaram uma parte das drogas. O restante das substâncias entorpecentes foi localizado na viela ao lado do bar onde eles se encontraram. Os Policiais asseveraram que os acusados confessaram a traficância, sendo que a indicação do local onde as demais drogas estavam foi feita pela acusada.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática do crime, dizendo, contudo, que a acusada não estava no exercício da traficância. Por sua vez, a ré negou a prática do crime, mas afirmou que estava com seis pinos de cocaína para o seu uso.

Consoante os relatos dos Policiais Militares, não há dúvidas da prática do crime de tráfico também pela acusada. Com efeito, a denúncia anônima apontava que o tráfico de drogas era cometido por um casal, sendo que as drogas eram escondidas por uma moça.

Os Policiais afirmaram que foi a própria acusada quem apontou o local onde as demais drogas estavam escondidas. Além do mais, o Policial Militar Thiago asseverou que tanto o acusado como a acusada confessaram a prática do crime no momento da prisão.

Dessa forma, como se observa, o conjunto probatório é apto a fundamentar o decreto condenatório pela prática de tráfico de drogas, sendo que o Ministério Público comprovou a posse de substância entorpecente por parte dos acusados para fins de tráfico. Assim, uma vez comprovado o tráfico, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/06.

Ademais, não há motivos para se duvidar da palavra dos Policiais. Não haveria qualquer razão para que eles inventassem uma história apenas para incriminar os réus injustamente. Ressalte-se que a utilização de depoimento de Policiais como meio probatório é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo julgado que se transcreve: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, e nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Com relação ao acusado Adriano Israel da Silva.

Na primeira fase, verifica-se que o autuado é portador de maus antecedentes (fls. 62/63 e 64/68). Assim, a pena deve ser majorada de 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa. Por outro lado, a natureza e a quantidade das drogas (13,05g de cocaína e 06 g de maconha), embora tenham auxiliado à caracterização da mercancia, não são significativas a fundamentar uma elevação da pena base.

Na segunda fase, a pena deve ser reduzida de 1/6 em razão da confissão, não podendo, contudo, nesta etapa da dosimetria, ficar abaixo do mínimo legal. Assim, a pena provisória é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há a incidência da redução do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que há indícios no sentido de que o acusado se dedica a atividades criminosas. Com efeito, além dos maus antecedentes, o acusado responde por crime de tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante em 09/06/2020 e colocado em liberdade em 10/06/2020 (Proc. nº 1501231-37.2020.8.26.0535 - fls. 62/63). Contudo, voltou a ser preso em flagrante delito pelo mesmo crime em 11/03/2021.

Inclusive, esse foi o fundamento utilizado em audiência de custódia para a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva: "...Em relação a Adriano, também presente o periculum libertatis. O crime em questão não é concretamente grave. Esse autuado, contudo, apesar de primário, foi recentemente preso pela prática do mesmo delito (fls. 62/63). Nesse contexto, resta evidenciado que a liberação do custodiado colocaria em risco a sociedade, uma vez que seu histórico criminal indica que ele faz do narcotráfico seu meio de vida, sendo elevado o risco de reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para preservação da ordem pública, finalidade que, em razão da renitência criminosa, não pode ser alcançada com medida cautelar diversa..." (fls. 77/78).

Dessa forma, a pena definitiva é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. Inviável a incidência do disposto no art. 387, §2º, do CPP, vez que sequer foi preenchido requisito objetivo para a concessão do benefício, tendo em vista o tempo de prisão preventiva e a pena fixada em sentença. Pela quantidade da reprimenda imposta, o réu não tem direitos à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

Com relação à acusada Jennifer Priscila Ferreira.

Na primeira fase da dosimetria das penas, quanto aos antecedentes, a acusada não possui condenações criminais transitadas em julgado (fls. 69 e 70), razão pela qual não há que se falar em vida pregressa delituosa para fins de majoração da pena provisória. A natureza e a quantidade das drogas (13,05g de cocaína e 06 g de maconha), embora tenham auxiliado à caracterização da mercancia, não são significativas a fundamentar uma elevação da pena base. Diante de tais aspectos, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena base no mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, sendo que o reconhecimento de qualquer atenuante, nessa etapa da dosimetria, não permite a fixação abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto a acusada é primária, não registra maus antecedentes, bem como não há nos autos demonstração inequívoca de que integre organização criminosa e se dedique a atividades ilícitas, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida de 2/3, perfazendo 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixada a pena, necessário ressaltar, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o chamado "tráfico privilegiado", previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não deve ser considerado crime equiparado a hediondo. STF.

Plenário. HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 22/06/2016 (Info 831).

No mesmo sentido, ainda, o §5º do art. 112 da Lei nº 7.210/84, incluído pela Lei nº 13.964/2019, prevê, expressamente, que o "tráfico privilegiado" não é delito equiparado a hediondo ("Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste

artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”).

Diante disso, na hipótese dos autos, observa-se que a acusada é primária, sendo que a quantidade de drogas apreendidas permitiu a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Assim, levando-se em conta esses aspectos, o regime para cumprimento da pena é o aberto.

Importante anotar trecho do venerando acórdão do E. Tribunal de Justiça quanto à análise da quantidade de drogas para a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06: “...É, pois, duvidosa a necessidade de sustentar-se a prisão cautelar do paciente, que, frise-se, foi preso com quantidade não expressiva de entorpecente (155 gramas de cocaína e 170,01 gramas de maconha) e, portanto, se condenado, poderá, em tese, ser beneficiado com pena mínima do art. 33, caput (05 anos) e a redução máxima prevista no seu § 4º (2/3)...” (Habeas Corpus nº: 2118006-34.8.26.0000, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Des. Osni Pereira).

Ainda, pelos mesmos motivos acima expostos, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da acusada, nos termos do art. 44, do Código Penal. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedido de afastamento do redutor de penas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Estando presentes os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes e ausentes indícios da dedicação da acusada a atividades criminosas, a concessão do benefício era mesmo de rigor. Recurso desprovido. Recurso defensivo – Pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos. Recurso provido, com base na recente decisão exarada pelo C. STJ no Habeas Corpus nº 596.603/SP.” (TJSP; Apelação Criminal 0000359-67.2018.8.26.0535; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021).

Dessa forma, a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direito (art. 44 do CP), consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, fixadas na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme critérios previstos no art. 46, do Código Penal, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (art. 49, caput e §1º, do CP), sem prejuízo da pena de multa fixada no preceito secundário do tipo penal.

Fica concedido aos acusados o direito ao recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

- i) Condenar o acusado Adriano Israel da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta;
- ii) Condenar a acusada Jennifer Priscila Ferreira como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto (que substituo por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, fixadas na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme critérios previstos no art. 46, do Código Penal, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal, sem prejuízo da pena de multa fixada no preceito secundário do tipo penal), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

Transitada em julgado a presente decisão: a) notifiquem-se os acusados para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, caput, do CP); b) oficie-se ao TRE/SP, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Declaro, ainda, a perda da importância apreendida em favor da União. Tal valor será revertido ao FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, nos termos do art. 63, caput e § 1º, da Lei 11.343/06.

Defiro a gratuidade aos acusados, ante a assistência da Defensoria Pública.

Providencie-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Publicada em audiência, saindo todos intimados, Registre-se e Cumpra-se.

Guarulhos, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA